

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

für die Nutzung der Software „Taskey“

Stand: März 2026

Anbieter: Schulz & Stosse GbR (im Folgenden „Anbieter“)

In der Acht 44, 66333 Völklingen, Deutschland

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Schulz & Stosse GbR (im Folgenden „Anbieter“) und dem Kunden über die Nutzung der Software-as-a-Service-Lösung „Taskey“ (im Folgenden „Software“).
- (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Anbieter ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
- (3) Der Kunde bestätigt mit Vertragsschluss, dass er die Software zu gewerblichen Zwecken nutzt (B2B). Die Software richtet sich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

§ 2 Vertragsgegenstand

- (1) Der Anbieter stellt dem Kunden die Software „Taskey“ als webbasierte SaaS-Lösung zur Verfügung. Der Funktionsumfang richtet sich nach dem jeweils gewählten Tarif (START, GROW oder SCALE).
- (2) Die Software umfasst insbesondere folgende Kernfunktionen: digitale Zeiterfassung, Routenoptimierung, NFC-basiertes Asset-Management, GPS-verifizierte Arbeitsberichte sowie Mehrsprachunterstützung. Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung auf der Website des Anbieters.
- (3) Der Anbieter erbringt seine Leistungen nach dem Stand der Technik. Ein Anspruch auf bestimmte Funktionserweiterungen besteht nicht, sofern nicht gesondert vereinbart.

§ 3 Vertragsschluss und Registrierung

- (1) Der Vertrag kommt durch die Registrierung des Kunden auf der Plattform und die Bestätigung durch den Anbieter zustande.
- (2) Der Kunde ist verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen und diese bei Änderungen unverzüglich zu aktualisieren.
- (3) Der Anbieter behält sich das Recht vor, eine Registrierung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

§ 4 Leistungen und Verfügbarkeit

- (1) Der Anbieter stellt die Software mit einer Verfügbarkeit gemäß dem vereinbarten Service Level Agreement (SLA) bereit. Details zur Verfügbarkeit und Wartungsfenstern regelt das SLA als gesonderte Anlage.

(2) Der Anbieter ist berechtigt, die Software weiterzuentwickeln, zu ändern und anzupassen, soweit dies dem technischen Fortschritt dient oder gesetzlich erforderlich ist. Wesentliche Funktionseinschränkungen werden dem Kunden mindestens 30 Tage im Voraus mitgeteilt.

(3) Geplante Wartungsarbeiten werden dem Kunden mindestens 48 Stunden im Voraus per E-Mail oder In-App-Benachrichtigung angekündigt und finden nach Möglichkeit außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr MEZ) statt.

§ 5 Preise und Zahlung

(1) Die Vergütung richtet sich nach dem gewählten Tarif und der Anzahl der aktiven Nutzer (Mitarbeiter). Die aktuellen Preise ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste auf der Website des Anbieters.

(2) Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(3) Die Abrechnung erfolgt monatlich oder jährlich im Voraus, je nach gewähltem Abrechnungszeitraum. Rechnungen werden elektronisch bereitgestellt.

(4) Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Zugang ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 288 Abs. 2 BGB zu berechnen.

(5) Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Preise mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 60 Tagen zum nächsten Verlängerungszeitraum anzupassen. Der Kunde hat in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preisänderung.

§ 6 Pflichten des Kunden

(1) Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Der Kunde haftet für sämtliche Aktivitäten, die unter seinen Zugangsdaten erfolgen, sofern er den Missbrauch nicht zu vertreten hat.

(2) Der Kunde stellt sicher, dass die von ihm eingegebenen Daten rechtmäßig erhoben wurden und die Nutzung im Rahmen der Software den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht.

(3) Der Kunde unterlässt jede Nutzung der Software, die gegen geltendes Recht verstößt, Rechte Dritter verletzt oder die Integrität und Verfügbarkeit der Software gefährdet.

§ 7 Datenschutz

(1) Der Anbieter verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der DSGVO und des BDSG.

(2) Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, schließen die Parteien einen gesonderten Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO ab. Der AVV ist Bestandteil dieses Vertrages.

(3) Weitere Einzelheiten zum Datenschutz ergeben sich aus der Datenschutzerklärung des Anbieters, abrufbar unter taskeyapp.com/datenschutz.

§ 8 Vertragslaufzeit und Kündigung

- (1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern nicht ein fester Vertragszeitraum vereinbart wurde.
- (2) Bei monatlicher Abrechnung kann der Vertrag von beiden Seiten mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende des jeweiligen Abrechnungsmonats gekündigt werden.
- (3) Bei jährlicher Abrechnung verlängert sich der Vertrag automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von 90 Tagen vor Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres gekündigt wird.
- (4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde trotz Mahnung mit der Zahlung von mehr als zwei Monatsbeträgen in Verzug ist oder wesentlich gegen seine Pflichten aus diesem Vertrag verstößt.
- (5) Die Kündigung bedarf der Textform (E-Mail ausreichend).
- (6) Nach Vertragsende stellt der Anbieter dem Kunden seine Daten für einen Zeitraum von 90 Tagen zum Export zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten unwiderruflich gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

§ 9 Haftung

- (1) Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- (2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- (3) Die Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn und Datenverlust ist – außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – ausgeschlossen.
- (4) Die Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

§ 10 Geistiges Eigentum

- (1) Alle Rechte an der Software, einschließlich Urheberrechten, Markenrechten und sonstigen Schutzrechten, verbleiben beim Anbieter. Der Kunde erhält ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für die Dauer des Vertrages.
- (2) Der Kunde darf die Software nicht vervielfältigen, dekompileieren, reverse-engineerieren oder in sonstiger Weise bearbeiten, sofern dies nicht gesetzlich zwingend erlaubt ist.

§ 11 Vertraulichkeit

- (1) Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu halten und nur für die Zwecke dieses Vertrages zu verwenden.

(2) Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt über das Vertragsende hinaus für einen Zeitraum von zwei Jahren.

§ 12 Änderungen der AGB

(1) Der Anbieter behält sich das Recht vor, diese AGB mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 30 Tagen zu ändern. Die Änderungen werden dem Kunden in Textform (E-Mail) mitgeteilt.

(2) Widerspricht der Kunde den Änderungen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Mitteilung, gelten die geänderten AGB als akzeptiert. Der Anbieter weist den Kunden in der Änderungsmitteilung gesondert auf die Widerspruchsfrist und die Folgen des Schweigens hin.

(3) Widerspricht der Kunde, hat der Anbieter das Recht, den Vertrag zum Zeitpunkt des geplanten Inkrafttretens der Änderung ordentlich zu kündigen.

§ 13 Höhere Gewalt

(1) Keine der Parteien haftet für die Nichterfüllung oder verzögerte Erfüllung ihrer Pflichten, soweit diese auf Umstände höherer Gewalt zurückzuführen ist (z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemie, Streik, behördliche Anordnungen, Ausfall von Telekommunikationsnetzen).

(2) Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich über den Eintritt und die voraussichtliche Dauer des Ereignisses.

§ 14 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Saarbrücken, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

(4) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform.